

ASURANSI DALAM TINJAUAN SYAR'I

Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah asuransi untuk memberikan jaminan terhadap musibah yang menimpa seseorang. Sistem asuransi adalah seseorang membayar angsuran/premi kepada suatu perusahaan/lembaga perbulan atau pertahun, agar ia mendapat jaminan dari perusahaan tersebut atas musibah yang dialaminya terhadap sesuatu yang diasuransikan.¹

JENIS ASURANSI

Asuransi terbagi menjadi dua, antara lain :

¹ *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah fil-Masa'ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Baladil Haram.*

1. Asuransi Komersial (At-Ta'min At-Tijari)

Asuransi komersial adalah suatu serikat atau lembaga yang bertugas untuk mengambil pembayaran angsuran/premi dari seseorang dengan kompensasi jika terjadi suatu musibah pada orang tersebut, maka lembaga tersebut akan membayar kepadanya uang sebagai ganti yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

2. Asuransi Ta'wun (At-Ta'min At-Ta'awuni)

Asuransi ta'awun adalah kerjasama sejumlah orang yang memiliki kesamaan resiko bahaya tertentu untuk mengganti kerugian (ketika musibah) menimpa salah seorang dari mereka dengan cara mengumpulkan sejumlah uang sebagai ganti rugi.²

² *Al-'Uqudul Maliyah Al-Murakkabah*, 289.

PENYIMPANGAN ASURANSI KOMERSIAL

Di dalam asuransi komersial terdapat beberapa penyimpangan, di antaranya adalah :³

1. Mengandung Unsur Perjudian (*Maisir*)

Asuransi komersial mengandung unsur perjudian karena seorang yang membayar premi dalam keadaan yakin, namun ia tidak tahu apakah ia akan mendapatkan ganti dari uang tersebut atau tidak (ia tidak tahu apakah akan terjadi musibah kepadanya atau tidak). Semua transaksi yang menjadikan seseorang berada dalam lingkaran antara mendapatkan keuntungan (*al-ghunm*) atau mendapat

³ *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah fil Masa'ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Baladil Haram.*

kerugian (*al-ghurm*), maka ia adalah perjudian.⁴ Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian mendapat keberuntungan.”*⁵

⁴ *Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makkiy*, 3/192.

⁵ QS. Al-Ma'idah : 90.

2. Mengandung Unsur Manipulasi (Gharar)

Asuransi komersial mengandung unsur manipulasi karena pada saat akad masing-masing dari kedua belah pihak (pihak asuransi dan nasabah) tidak mengetahui jumlah uang yang harus disetorkan dan jumlah klaim yang akan diterima. Ini di antara bentuk manipulasi yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

“Rasulullah ﷺ melarang jual beli *hashah*⁶ dan (melarang) jual beli *gharar*.^{7,8}

⁶ Jual beli *hashah* adalah jual beli dengan lemparan keriki. Hasil lemparan kerikil itulah yang dibeli.

⁷ Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur manipulasi/ketidak jelasan.

3. Mengandung Unsur Riba

Asuransi komersial mengandung unsur *riba fadhl* (riba karena adanya kelebihan) dan *riba nasi'ah* (riba karena penundaan) secara bersamaan. Jika pihak asuransi membayar kepada nasabahnya atau kepada ahli warisnya uang klaim yang disepakati dalam jumlah lebih besar dari nominal premi yang disetorkan kepada asuransi tersebut, maka itu adalah *riba fadhl*. Adapun jika pihak asuransi membayar klaim sebesar premi yang telah disetorkan kepada pihak asuransi namun ada penundaan, maka itu adalah *riba nasi'ah*. Tidak diragukan kedua riba tersebut adalah haram menurut dalil dan *ijma'* (kesepakatan ulama'). Allah ﷻ berfirman;

⁸ HR. Muslim Juz 3 : 1513.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁹

Allah ﷻ juga berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ .

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.”*¹⁰

⁹ QS. Al-Baqarah : 275.

¹⁰ QS. Al-Baqarah : 278.

4. Mengandung Unsur Memakan Harta Orang Lain Dengan Cara yang Batil

Asuransi komersial mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena pihak asuransi mengambil harta dari para nasabah dan menahannya serta tidak mengembalikannya kepada nasabah (seperti semula), kecuali hanya sedikit. Dan memakan harta orang lain tanpa alasan yang syar'i adalah termasuk sesuatu yang diharamkan. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”¹¹

Dan asuransi bukanlah bentuk perniagaan, maka dilarang mengambil keuntungan di dalamnya.

¹¹ QS. An-Nisa’: 29.

5. Mengandung Unsur Kurang Bertawakkal Kepada Allah ﷻ

Asuransi komersial dapat mengurangi unsur tawakkal kepada Allah ﷻ. Ketika seorang nasabah tertimpa musibah, maka seolah-olah ia menggantungkan urusannya kepada pihak asuransi, bukan kepada Allah ﷻ. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمه الله;

“Asuransi atas jiwa tidak boleh hukumnya karena jika malaikat maut datang menjemput orang yang mengasuransikan jiwanya tersebut, ia tidak dapat mewakilkannya kepada pihak asuransi. Ini adalah kesalahan, kejahilan, dan kesesatan. Di dalamnya juga terdapat makna bergantung kepada selain Allah ﷻ, yaitu kepada asuransi tersebut. Sehingga ia berprinsip bahwa jika meninggal dunia, maka pihak asuransilah yang akan menanggung makanan dan biaya hidup bagi

ahli warisnya. Ini adalah kebergantungan kepada selain Allah ﷻ.”¹²

Padahal ketika seorang muslim bertawakkal kepada Allah ﷻ, niscaya Allah ﷻ akan mencukupinya. Allah ﷻ berfirman;

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

*“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”*¹³

¹² *Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makkiy*, 3/192.

¹³ QS. Ath-Thalaq : 3.

PERBEDAAN ANTARA ASURANSI KOMERSIAL DENGAN ASURANSI TA'AWUN

Di antara perbedaan antara asuransi komersial dengan asuransi ta'awun adalah :

1. Asuransi komersial bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan asuransi ta'awun bertujuan untuk saling tolong menolong.
2. Asuransi komersial mengharuskan pihaknya untuk menanggung kerugian yang terjadi pada nasabah (berdasarkan kesepakatan) secara sendirian. Sedangkan penggantian kerugian dalam asuransi ta'awun diambilkan dari jumlah premi para anggota yang ada dalam simpanan lembaga tersebut.

3. Asuransi komersial sebagai penanggung (*al-mu'ammin*) merupakan pihak luar. Sedangkan dalam asuransi ta'awun penanggung (*al-mu'ammin*) sekaligus sebagai yang tertanggung (*al-mu'ammin lahu*).

4. Asuransi komersial menggunakan premi dari nasabah untuk usaha dan mencari keuntungan. Sedangkan dalam asuransi ta'awun premi tersebut digunakan sebagai ganti rugi –jika sewaktu-waktu ada anggota yang terkena musibah.-

5. Asuransi komersial mengambil seluruh premi yang tidak dibayarkan kepada nasabah. Sedangkan dalam asuransi ta'awun jika ada sisa premi, maka dikembalikan kepada para anggota.

6. Asuransi komersial mengandung unsur; perjudian, manipulasi, riba, dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan dalam asuransi ta'awun tidak ada unsur-unsur yang menyimpang tersebut.¹⁴

¹⁴ *Ru'yat Syar'iyah fi Syarikatit Ta'min At-Ta'awuniyah*, 2-3, dengan diringkas.

ASURANSI YANG DIPERBOLEHKAN

Dari keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa asuransi komersial merupakan bentuk asuransi yang dilarang. Dan para ulama' telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya asuransi tersebut. Pihak yang pertama orang yang mengeluarkan atas keharamannya adalah ulama-ulama besar Saudi Arabia lalu diikuti beberapa perkumpulan ulama-ulama fiqih, seperti; Majma'il Fiqh bi Rabithatil 'Alamil Islami dan Majma'il Fiqhil Islami yang merupakan bagian dari Al-Munadzdzamul Mu'tamaratil Islami.

Sedangkan asuransi yang diperbolehkan oleh para ulama' adalah asuransi ta'awun¹⁵ berdasarkan beberapa dalil, di antara adalah :

1. Firman Allah ﷻ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan taqwa dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kalian kepada Allah,

¹⁵ Bayan minal Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta Haulat Ta'min At-Tijari wat Ta'min At-Ta'awuni.

*sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.*¹⁶

Mereka mengatakan bahwa dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan, maka masuklah asuransi ta'awun di dalam keumuman ayat ini.

2. Hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ
وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ
عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ
وَالْحُمَى.

¹⁶ QS. Al-Ma'idah : 2.

“Permisalan kaum mukminin di dalam kecintaan, kasih sayang, dan lemah lembut mereka seperti tubuh yang satu. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam dan tidak dapat tidur.”¹⁷

3. Dan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ

”Allah akan membantu seorang hamba selama ia membantu saudaranya.”¹⁸

¹⁷ HR. Muslim Juz 4 : 2586.

¹⁸ HR. Muslim Juz 4 : 2699.

SOLUSI DARI JERATAN ASURANSI KOMERSIAL

Jika seorang muslim telah terikat dengan sebuah akad dengan asuransi komersial, maka hendaknya ia berupaya untuk keluar dari asuransi tersebut karena telah jelas keharamannya. Allah ﷻ berfirman;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi wanita mukminah,

jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka (mengambil) pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat (dengan) kesesatan yang nyata.”¹⁹

Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka hendaknya ia hanya mengambil ganti rugi sebesar nominal premi yang telah dibayarkan kepada asuransi tersebut. Sebagaimana fatwa *Al-Lajnah Ad-Da’imah*;

“Jika potongan gaji (seorang karyawan) dimasukkan dalam investasi dan menghasilkan penambahan nominal dari total nilai gaji yang ada, maka tidak boleh (haram). Karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara kebatilan. Allah ﷻ berfirman;

¹⁹ QS. Al-Ahzab : 36.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.”²⁰

Maka tidak ada hak bagi karyawan tersebut, kecuali nominal gajinya yang dipotong selama kerja. Allah ﷻ berfirman;

وَإِنْ تُبْتِغُوا فَالَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ.

²⁰ QS. An-Nisa’: 29.

*“Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*²¹

Namun jika nominal tambahan itu telah diterima oleh karyawan tersebut dalam keadaan tidak mengetahui hukum sebelumnya, maka boleh dimanfaatkan. Allah ﷻ berfirman;

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

²¹ QS. Al-Baqarah : 279.

*“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang tersebut adalah penghuni-penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya.”*²²

Jika ia mengambilnya atas dasar ilmu (yaitu mengetahui) tentang keharamannya, (maka) ia wajib bertaubat dan menyedekahkan “tambahan” tadi. *Wallahu a’lam bish shawab.*²³

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya.

²² QS. Al-Baqarah : 275.

²³ *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah*, 15/261.

MARAJI'

1. *Al-Qur-anul Karim.*
2. *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah fil-Masa'ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Baladil Haram*, Khalid Al-Juraisiy.
3. *Al-Jami'ush Shahih*, Muhammad bin Ismai'l Al-Bukhari.
4. *Shahih Muslim*, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi.